



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Competências e Estrutura da ANPD

Análise Literal, Matrizes de Aplicação e Exemplos Práticos dos Arts. 55-J e 55-K da LGPD.

Art. 55-J: Missão Principal e Diretrizes

Art. 55-J. Compete à ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I – zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Aplicação Prática: Diretrizes e Educação

Incisos I e II (Zelo Duplo)	A balança de direitos: A ANPD não atua apenas como defensora do titular (I), mas garante que a fiscalização não exponha fórmulas e estratégias secretas das empresas (II). Exemplo: Durante a investigação de um vazamento em uma big tech, a ANPD assina termos de confidencialidade ao exigir relatórios, protegendo o algoritmo proprietário da empresa contra espionagem de mercado.
Inciso III (Política Nacional)	Visão Macro: A ANPD atua como formuladora da bússola regulatória, desenhando o futuro da privacidade no Brasil de forma sistêmica.
Inciso VI (Conscientização)	Função Preventiva: A autoridade age como educadora antes de ser punitiva. Exemplo: O lançamento de cartilhas oficiais ou campanhas digitais que ensinam cidadãos comuns a identificar golpes de phishing e criar senhas fortes.

Art. 55-J: Fiscalização e Petições de Titulares

IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

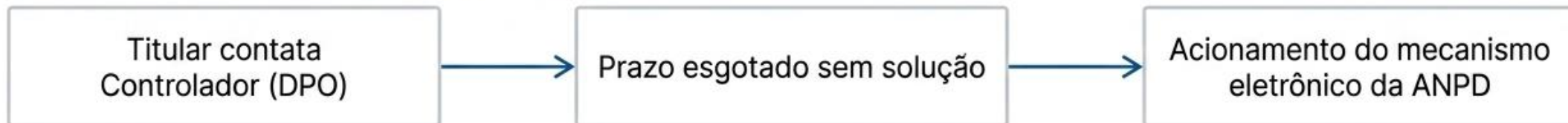
O Fluxo Sancionador e o Princípio da Subsidiariedade

O PROCESSO SANCIONADOR (INCISO IV)



Comentário: A ANPD não multa de forma sumária. O rito garante ao infrator a chance de apresentar provas e recorrer, garantindo segurança jurídica.

O CAMINHO DA RECLAMAÇÃO (INCISOS V E XXIV)



Comentário: A ANPD não é um serviço de SAC. O titular obrigatoriamente deve tentar a resolução primária com a empresa.

Exemplo: Um usuário deseja excluir sua conta de um app. Ele deve enviar um e-mail prévio à empresa. Sem resposta, anexa a prova no sistema simplificado (XXIV) e protocola a petição (V).

Art. 55-J: Boas Práticas, Padrões e Cooperação

VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Inovação Tecnológica e Integração Global

Contexto Global (VII e IX)

Diplomacia de Dados: A proteção de informações não possui fronteiras físicas. A ANPD mapeia tendências mundiais e atua na diplomacia.

Exemplo: Assinatura de memorandos de entendimento com a autoridade espanhola (AEPD) para viabilizar transferências seguras de dados entre empresas multinacionais.

Privacy by Design Adaptável (VIII)

Proporcionalidade: O incentivo ao desenvolvimento de sistemas com controle nativo pelo usuário, calibrado pelo tamanho do negócio.

Exemplo: Incentivar desenvolvedores de software a embutirem botões de opt-out diretos na interface, exigindo soluções complexas de grandes plataformas, mas abordagens simples de comércios locais.

Publicidade e Transparência (X)

Avisos de Privacidade: Regulação de como o mercado comunica o tratamento de dados à sociedade, sem forçar a divulgação de segredos industriais ou fórmulas comerciais.

Art. 55-J: Poder Público e Relatórios de Impacto

XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Controle do Estado e Gestão de Alto Risco

Ação sobre o Estado (Inciso XI)

Comentário: O governo é o maior tratador de dados do país. A ANPD detém o poder autônomo de investigar ministérios, secretarias e autarquias, exigindo accountability estatal.

Exemplo Prático: O Ministério da Saúde unifica bases de dados de pacientes no SUS. A ANPD exige um informe detalhado sobre as permissões de acesso e emite parecer técnico determinando a aplicação imediata de criptografia ponta a ponta.

Ação Preventiva e RIPD (Inciso XIII)

Comentário: O Relatório de Impacto (RIPD) é o documento vital para operações perigosas. A ANPD define quando este documento deixa de ser opcional e passa a ser obrigatório.

Exemplo Prático: Uma concessionária privada deseja implantar reconhecimento facial em praças públicas. A ANPD edita regulamento exigindo um RIPD prévio que detalhe matematicamente como a empresa mitigará riscos de vieses raciais antes da operação iniciar.

Art. 55-J: Governança Interna e Termos de Ajustamento

- XII - elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
- XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
- XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
- XVII - celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Accountability da Autoridade e Acordos Corretivos

A Transparência da própria ANPD (XII, XIV e XV)

A Autoridade Regulada: A ANPD exige transparência do mercado, mas submete-se à mesma regra. Deve prestar contas matemáticas de onde aplica o capital arrecadado com multas e realizar audiências públicas sistemáticas para ouvir empresas e sociedade civil, garantindo legitimidade democrática.

Os "Acordos de Paz" (XVII)

A Lógica Corretiva sobre a Punitiva: Criação de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). O objetivo primário da lei é consertar vulnerabilidades, não falir empresas.

Exemplo: Um hospital regional sofre vazamento de dados periféricos. Em vez de aplicar uma sanção milionária imediata que colapsaria o atendimento médico, a ANPD celebra um compromisso: o hospital converte o valor da multa na obrigatoriedade de investir em uma nova arquitetura de cibersegurança em até 6 meses.

Art. 55-J: Startups, PMEs e Proteção de Idosos

XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

A Calibragem da Lei: Flexibilização e Vulnerabilidade

A Regra da Proporcionalidade (Inciso XVIII)

Fomento à Inovação: A LGPD não atua como asfixiador econômico. A ANPD edita normas brandas (como dispensas da indicação de Encarregado exclusivo ou concessão de prazos em dobro) para pequenos negócios.

Exemplo: A edição da Resolução CD/ANPD nº 2, que desenhou um trilho simplificado e exclusivo para os agentes de tratamento de pequeno porte.

Dados de Idosos (Inciso XIX)

Hipervulnerabilidade Digital: O consentimento só é válido se for genuinamente compreendido. A arquitetura da informação deve ser ativamente adaptada.

Exemplo: Bancos focados em crédito consignado são obrigados a fornecer o aviso de privacidade em fontes superdimensionadas e em linguagem não-jurídica, eliminando *dark patterns* que induzam o idoso a consentimentos acidentais.

Art. 55-J: Competência Decisória e Relacionamento com Órgãos

XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

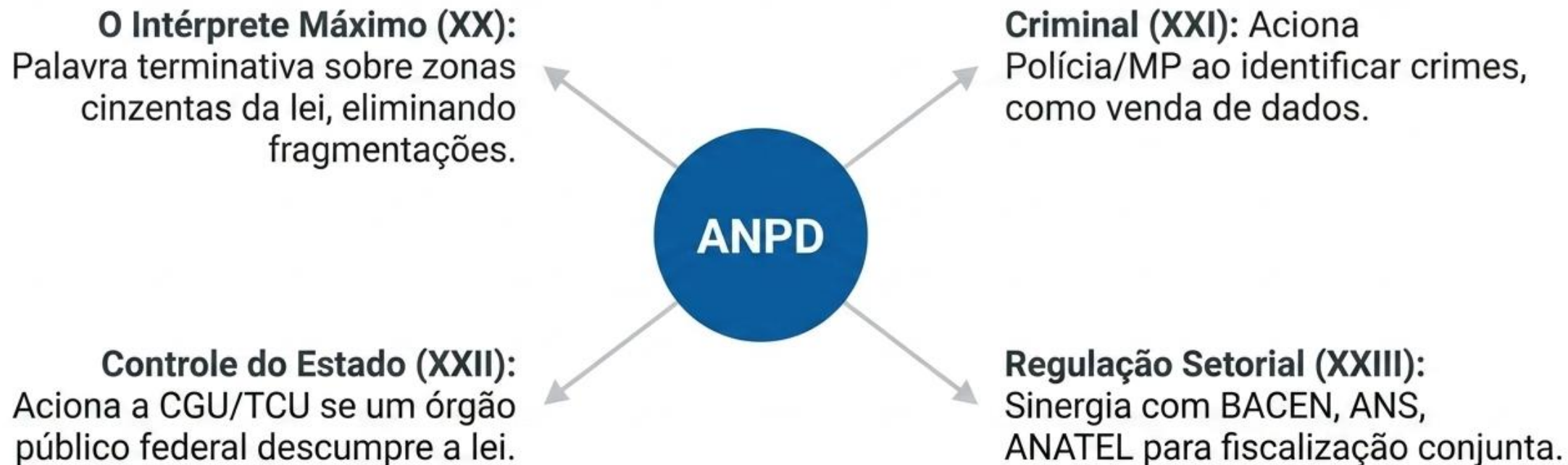
XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XXII - comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

A Palavra Final e a Rede de Controle



A malha de articulação institucional: A ANPD atua como um gatilho para o ecossistema de fiscalização do Estado, coordenando a resposta punitiva e interpretativa.

Art. 55-J: Mínima Intervenção e Coordenação (§1º a §3º)

§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Os Limites da Intervenção Estatal

Livre Iniciativa (§ 1º)

Mínima Intervenção: A proteção de dados orbita a Constituição. A ANPD não pode impor burocracias arquitetônicas que inviabilizem o modelo de negócio base da empresa.

Exemplo: Proibir aprioristicamente o uso de dados de navegação para publicidade comportamental destruiria o modelo de internet gratuita; a ANPD regula, mas não extingue.

A Matemática Regulatória (§ 2º)

Análise de Impacto (AIR): Nenhuma norma nasce do papel. Antes da edição de regulamentos restritivos, a autoridade é obrigada a calcular financeiramente o custo de conformidade imposto à sociedade, submetendo a regra à audiência pública.

Esquizofrenia Regulatória (§ 3º)

Harmonização: Impede que empresas sofram exigências paradoxais de reguladores distintos. Evita que o Banco Central exija a retenção de retenção de um dado financeiro por 10 anos, enquanto a ANPD exige a exclusão em 5.

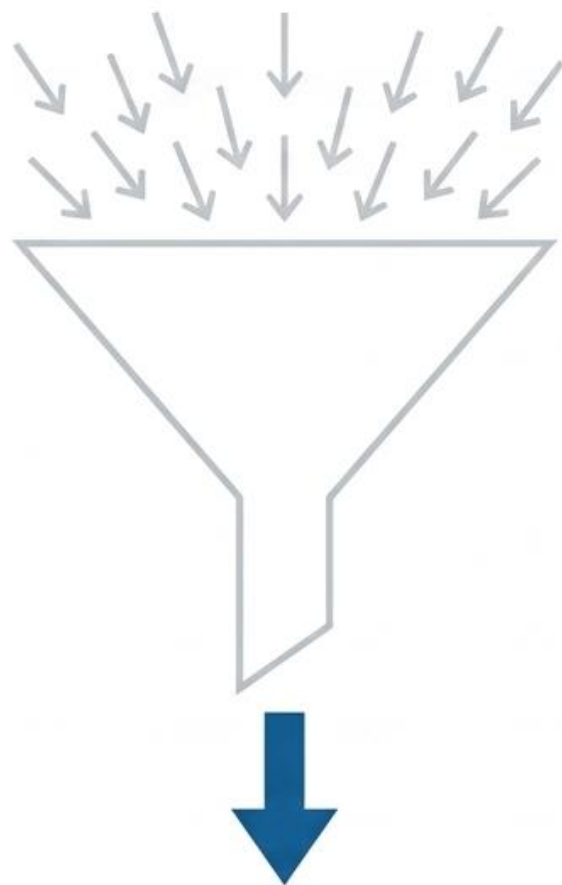
Art. 55-J: Fórum Permanente, Segredos e Eficiência (§4º a §6º)

§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 5º No exercício das competências de que trata o **caput** deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do **caput** deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Ganhos de Escala e Segurança Institucional



O Fórum Permanente (§ 4º): Institucionalização do diálogo contínuo. Mesas redondas perenes com o CADE ou Senacon para mapear infrações complexas.

A Sanção ao Vazamento Interno (§ 5º): Reforço do segredo empresarial. Servidores da ANPD estão sujeitos a severas sanções caso ocorra o vazamento das propriedades intelectuais que eles auditaram.

O Efeito Funil: Reclamações Agregadas (§ 6º): O Fim da Microgestão. A ANPD não avalia, individualmente, milhares de denúncias idênticas. Em milhares de denúncias idênticas. Exemplo: Se 5.000 usuários reportam o mesmo vazamento em uma plataforma de e-commerce, o sistema agrega o lote em um único megaprocesso sancionador, emitindo uma providência corretiva padronizada aplicável a todos.

Art. 55-K: Exclusividade Sancionatória e Centralidade

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

A Bússola Jurídica: Quem manda na LGPD?

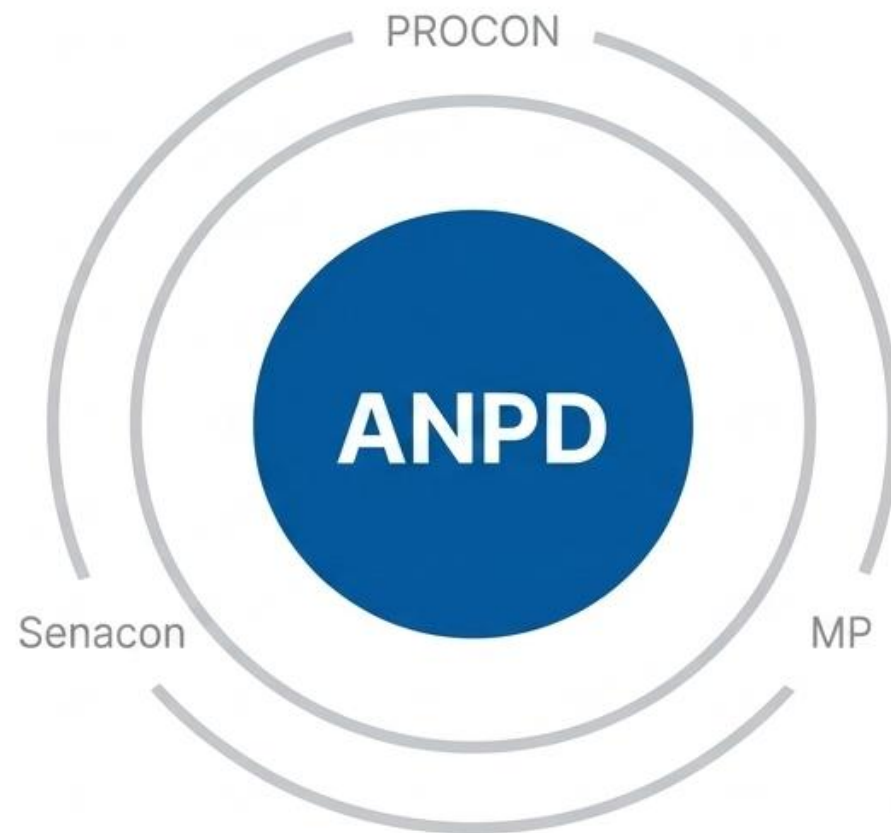
A Competência Exclusiva (Caput):

Apenas a ANPD possui o poder jurídico de aplicar as multas financeiras e sanções previstas na LGPD.

Conflito Comum Resolvido: O PROCON pode multar uma empresa por quebra de confiança no consumo após um vazamento (usando o CDC). No entanto, não pode aplicar a sanção da LGPD. Em disputas interpretativas diretas sobre proteção de dados, a decisão da ANPD prevalece.

O Órgão Central (Parágrafo Único):

A consolidação sistêmica. Se um Juizado Especial, um promotor do Ministério Público ou um tribunal possuir dúvidas sobre a aplicação técnica de uma norma de privacidade, eles devem curvar-se às diretrizes da ANPD. Ela é a autoridade central indiscutível na arquitetura da privacidade brasileira.



1) Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: CREF - 2ª Região (RS)

Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a autoridade nacional é considerada a:

- A) Entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da referida Lei em todo o território nacional.
- B) Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- C) Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- D) Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
- E) Entidade indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público, a realização de operações para acesso a dados pessoais, bem como a informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados.

GABARITO

1 - A

2 - errado